



EDUM 30 ANOS
Escola de Direito . UMinho

Direito de Autor na Internet

Propriedade Intelectual - Sessão II

Docente: **Pedro Dias Venâncio**

www.pdv.pt / pdvenancio@direito.uminho.pt

<https://www.linkedin.com/in/pedrodiasvenancio/>

Escola de Direito da UNIVERSIDADE DO MINHO – ano 2024/2025

1

1

Bibliografia recomendada

- ❖ ASCENSÃO, José de Oliveira, *Direito Civil: Direito de Autor e Direito Conexos*, Coimbra Editora, 1992.
- ❖ AKESTER, Patrícia, *O Direito de Autor e os Desafios da Tecnologia Digital*, Princípia, 2004.
- ❖ MELLO, Alberto de Sá e, *Manual de Direito de Autor e Direitos Conexos*, 5.a, Coimbra, Almedina, 2023.
- ❖ ROCHA, Maria Victória, "Contributos para a Delimitação da "Originalidade" como Requisitos de Protecção da Obra pelo Direito de Autor", *STVDISA JURIDICA - Estudos de Homenagem ao Professor Doutor António Castanheira Neves*, II - *Direito Privado*, Coimbra Editora, Coimbra, 2008, pp. 733 a 792.
- ❖ VENÂNCIO, Pedro Dias, *Manual de Propriedade Intelectual Digital – Tomo I Das criações digitais*, Editora D'Ideias, 2023.
- ❖ VICENTE, Dário Moura, *A Tutela Internacional da Propriedade Intelectual*, Almedina, Coimbra, 2008.
- ❖ VIEIRA, José António, *Direito de Autor - Dogmática Básica*. Almedina, Coimbra, 2020,

2



EDUM 30 ANOS
Escola de Direito . UMinho

Direitos de autor em ambiente digital

3

Problemáticas que o digital comporta para o Direito de Autor

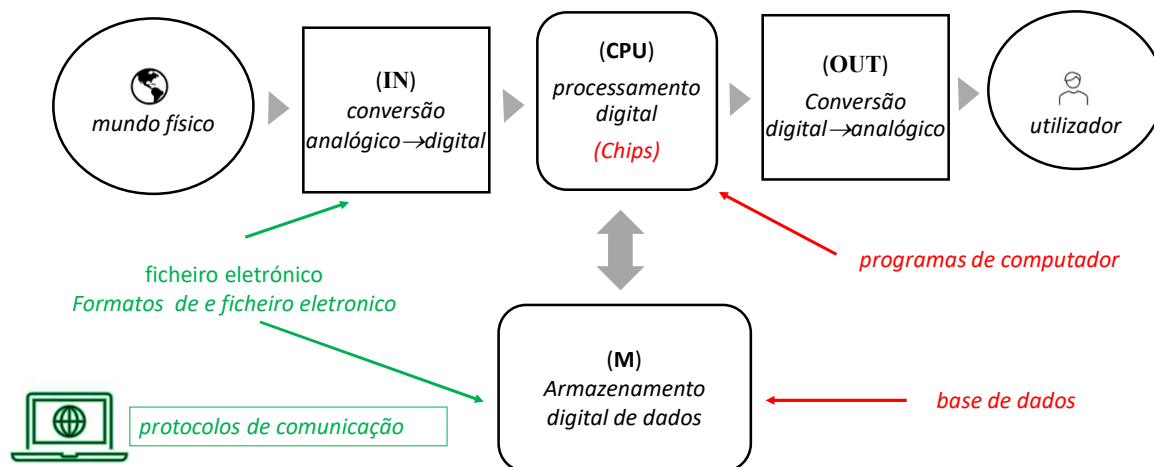
- 1) *As criações digitais: topografias de produtos semicondutores, programas de computador, bases de dados e obras multimédia*
- 2) O processo de criação digital
- 3) A obra digitalizada
- 4) Comunicação e reprodução em ambiente digital
- 5) Transformação digital
- 6) As utilizações livres no digital
- 7) Mercado Único Digital (UE)

4

4

1) As criações digitais: topografias de produtos semicondutores, programas de computador, bases de dados e obras multimédia

Todas estas operações ocorrem exclusivamente num qualquer código binário (digital)!



5

1) As criações digitais: topografias de produtos semicondutores, programas de computador, bases de dados e obras multimédia

Princípio da livre interoperabilidade

Propriedade Intelectual

- Programas de computador
- Bases de dados
- Chips (produtos semicondutores)
- + obras multimédias (?)

Livre interoperabilidade

- Formatos de ficheiro eletrónico
- Protocolos de comunicação
- Linguagens de programação
- E todos os interfaces lógicos essenciais à interoperabilidade

6

1) As criações digitais: topografias de produtos semicondutores, programas de computador, bases de dados e obras multimédia

Portugal, por força da legislação da União Europeia, regula já três criações tipicamente digitais:

- Topografias de Produtos Semicondutores – Código de Propriedade Industrial
- Programas de Computador - Decreto-Lei n.º 252/94, de 20 de Outubro
- Bases de Dados Criativas - Decreto-Lei n.º 122/2000, de 4 de Julho

Há outras criações tipicamente digitais cuja tutela se poderia equacionar no âmbito do Direito de Autor:

- A mais relevante é a “obra multimédia” (!)

(abordaremos esta temática na Sessão III das aulas de propriedade intelectual digital)

7

7

2) O processo de criação digital

O recurso às TIC pode ser entendido como um mero “instrumento” de criação de obras digitais sejam eles instrumentos de desenho digital, de criação e gravação digital de som ou imagem, etc...

- Neste caso estamos no âmbito dos “os processos, os sistemas, os métodos operacionais” que o n.º 2 do artigo 1.º do CDADC exclui da tutela do direito de autor!
- Mas que podem merecer tutela como “*processo*” no âmbito dos direitos privativos de propriedade industrial (patente)!

***E quando recorremos alguma forma de “inteligência artificial”
que intervém no processo criativo?***



EDUM 30 ANOS
Escola de Direito . UMinho

8

8

2) O processo de criação digital

Quando o processo criativo recorre a “*inteligência artificial*”...

- ❖ Podemos falar de “criação intelectual”?
- ❖ Sendo a “criação” resultado de um processo algorítmico sem intervenção humana pode haver tutela do Direito de Autor?
- ❖ Qual o nível de intervenção humana que tem de existir nas opções criativas para haver “obra original”?
- ❖ E no caso de IA generativa, a utilização de obras protegidas no processo de “treinamento” e criação não será um uso indevido, transformação não autorizada ou plágio?

9

9

3) A obra digitalizada

O artigo 1.º do CDADC protege obra “por qualquer modo **exteriorizadas**”, ou seja, por qualquer meio perceptível aos sentidos humanos.

Logo, não se exige a exteriorização através de um suporte corpóreo.

A exteriorização digital cumpre requisito do artigo 1.º do CDADC!



EDUM 30 ANOS
Escola de Direito . UMinho

10

10

3) A obra digitalizada

O artigo 2.º do CDADC enumera um conjunto de obras de “artes clássicas”, a grande maioria é suscetível de ser exteriorizada sob a forma digital:

- a) Livros, folhetos, revistas, jornais e outros escritos;
- b) Conferências, lições, alocuções e sermões;
- c) Obras dramáticas e dramático-musicais e a sua encenação;
- d) Obras coreográficas e pantomimas, cuja expressão se fixa por escrito ou por qualquer outra forma;
- e) Composições musicais, com ou sem palavras;
- f) Obras cinematográficas televisivas, fonográficas, videográficas e radiofónicas;
- g) Obras de desenho, tapeçaria, pintura, escultura, cerâmica, azulejo, gravura, litografia e arquitectura;
- h) Obras fotográficas ou produzidas por quaisquer processos análogos aos da fotografia;
- i) Obras de artes aplicadas, desenhos ou modelos industriais e obras de design que constituam criação artística, independentemente da protecção relativa à propriedade industrial;
- j) Ilustrações e cartas geográficas;
- l) Projectos, esboços e obras plásticas respeitantes à arquitectura, ao urbanismo, à geografia ou às outras ciências;
- m) Lemas ou divisas, ainda que de carácter publicitário, se se revestirem de originalidade;
- n) Paródias e outras composições literárias, ou musicais, ainda que inspiradas num tema ou motivo de outra obra.

11

11

3) A obra digitalizada

No entanto, o regime jurídico do CDADC está pensado sob o paradigma do suporte analógico.

Por exemplo:

Artigo 22.º (Obra cinematográfica)

1 - Consideram-se co-autores da obra cinematográfica:

- a) O realizador;
- b) O autor do argumento, dos diálogos, se for pessoa diferente, e o da banda musical.

❖ não se considerem como autor os **criadores dos efeitos especiais**, quando grande parte das obras cinematográficas recorrem a extraordinários efeitos computadorizados de realidade virtual!



EDUM 30 ANOS
Escola de Direito . UMinho

12

12

3) A obra digitalizada

No entanto, o regime jurídico do CDADC está pensado sob o paradigma do suporte analógico.

Por exemplo:

Artigo 75.º (âmbito)

São lícitas, sem o consentimento do autor, as seguintes utilizações da obra:

- a) A reprodução de obra, para fins exclusivamente privados, em papel ou suporte similar, realizada através de qualquer tipo de técnica fotográfica ou processo com resultados semelhantes, com excepção das partituras, bem como a reprodução em qualquer meio realizada por pessoa singular para uso privado e sem fins comerciais directos ou indirectos;

❖ podemos considerar o digital um "suporte similar" para efeitos de utilizações livres?

13

13

3) A obra digitalizada

No entanto, o regime jurídico do CDADC está pensado sob o paradigma do suporte analógico.

Por exemplo:

Artigo 86.º (Conteúdo)

3 - Se o contrato de edição for omissivo quanto ao número de exemplares a tirar, o editor fica obrigado a produzir, pelo menos, 2000 exemplares da obra.

❖ o que é "produzir, pelo menos, 2000 exemplares" numa edição digital?



EDUM 30 ANOS
Escola de Direito . UMinho

14

14

3) A obra digitalizada

No entanto, o regime jurídico do CDADC está pensado sob o paradigma do suporte analógico.

Por exemplo:

Artigo 166.º (Alienação do negativo)

A alienação do negativo de uma obra fotográfica importa, salvo convenção em contrário, a transmissão dos direitos referidos nos artigos precedentes.

❖ o que é a “alienação do negativo” na fotografia digital?

15

15

4) Comunicação e reprodução em ambiente digital

Outra questão relevante é distinguir o que é uma **reprodução da obra** de uma **comunicação da obra** em ambiente digital.

- Toda a informação que é exibida num dispositivo eletrónico importa uma reprodução – temporária ou permanente!

Será admissível fazer a equiparação:

GRAVAÇÃO EM MEMÓRIA PERSISTENTE = REPRODUÇÃO DA OBRA

GRAVAÇÃO EM MEMÓRIA TEMPORÁRIA = COMUNICAÇÃO DA OBRA

?



EDUM 30 ANOS
Escola de Direito . UMinho

16

16

5) Transformação digital

- ❖ A digitalização da obra importa sempre a conversão do texto, imagem ou som num formato digital.
- ❖ Uma representação digital importa sempre a conversão de informações analógicas em dados graváveis em formato digital de acordo com determinados parâmetros/atributos.
- ❖ Acresce que nem todas as aplicações informáticas registam os mesmos atributos, ou com a mesma definição, ou com os mesmos critérios de classificação – usam formatos de ficheiro diferentes.



17

5) Transformação digital

Em conclusão:

- ❖ A conversão de um texto em formato digital não afeta nenhum dos seus atributos criativos – um poema é igual em formato papel ou documento word.
- ❖ Mas a conversão de uma imagem ou som pode afetar os atributos criativos, pois a imagem/som digital pode não ter a mesma definição que o original analógico.
- ❖ Mesmo a alteração de formato digital pode alterar a definição da imagem/som, pois os formatos registam diferentes atributos e com diferentes definições.

Pode a digitalização da obra ser uma *alteração* que afete o conteúdo moral ou será sempre uma mera *reprodução* que afeta apenas o conteúdo patrimonial?

18

18

6) As utilizações livres no digital

Mesmos as diferentes utilizações livres previstas nos artigos 75.º e ss do CDADC estão pensadas para o ambiente analógico, e a sua aplicação ao digital pode suscitar dúvidas:

- ☐ O direito de **cópia privada** prevista abrange a reprodução da obra em formato digital?
- ☐ A disponibilização de obras em rede fechada com acesso **fora** do estabelecimento de **ensino extravasa** a previsão de liberdade de uso para esse fim?
- ☐ O que significa a liberdade de **paródia** ou **pastiche** em ambiente digital ?
- ☐ O que pode ser considerado uma **citação** em ambiente digital ?



EDUM 30 ANOS
Escola de Direito . UMinho

19

19

6) As utilizações livres no digital

A **CITAÇÃO DE OBRAS ALHEIAS** (Art. 76.º CDADC) não requer autorização nem remuneração do respetivo autor. [art. 75.º, 2, g) CDADC], mas:

As obras reproduzidas ou citadas, nos casos das alíneas b), d), e), f), g) e h) do n.º 2 do artigo anterior, não se devem confundir com a obra de quem as utilize, nem a reprodução ou citação podem ser tão extensas que prejudiquem o interesse por aquelas obras. (Artigo 76º n.º 2 CDADC)

Devem estar devidamente identificadas/referenciadas

Não podem afetar os direitos morais ou patrimoniais do autor citado

20

20

7) Direito de Autor no Mercado Único Digital (UE)

Diretiva (UE) 2019/790 ,de 17 de abril de 2019, de 17 de abril de 2019, sobre mercado único digital

Esta Diretiva impõe aos Estados-Membros a obrigação de prever disposições que prevejam um conjunto de limites aos direitos de exclusivo dos titulares de direitos, nomeadamente:

- para efeitos de prospeção de textos e dados para fins de investigação científica;
- para efeitos de utilização de obras e outro material protegido em atividades pedagógicas digitais e transfronteiriças;
- Para efeitos de utilização de obras e outro material protegido fora do circuito comercial por instituições responsáveis pelo património cultural;

21

21

7) Direito de Autor no Mercado Único Digital (UE)

Diretiva (UE) 2019/790 ,de 17 de abril de 2019, de 17 de abril de 2019, sobre mercado único digital

Esta Diretiva impõe aos Estados-Membros a obrigação de prever medidas destinadas a:

- ☐ facilitar a concessão de licenças coletivas; e
- ☐ criar um mercado dos direitos de autor que funcione corretamente, onde se incluem:
 - ✓ A proteção de publicações de imprensa no que diz respeito a utilizações em linha;
 - ✓ A utilização de conteúdos protegidos por prestadores de serviços de partilha de conteúdos em linha
 - ✓ E a Remuneração justa de autores e artistas intérpretes ou executantes nos contratos de exploração

22

22

7) Direito de Autor no Mercado Único Digital (UE)

Diretiva (UE) 2019/790 ,de 17 de abril de 2019, de 17 de abril de 2019, sobre mercado único digital

- A norma mais polémica desta Diretiva é o seu atual **artigo 17.º** (na proposta discutida correspondia ao artigo 13.º) sobre utilização de conteúdos protegidos por prestadores de serviços de partilha de conteúdos em linha.
- A versão aprovada impõe aos Estados membros prevejam:
 - ☐ Que prestadores de serviços de partilha de conteúdos em linha realizam atos de comunicação
 - ☐ devem obter uma autorização dos titulares de direitos
 - ☐ essa autorização compreenda também os atos realizados pelos utilizadores dos serviços abrangidos pelo âmbito de aplicação do artigo 3.º da Diretiva 2001/29/CE se estes não agirem com carácter comercial ou se a sua atividade não gerar receitas significativas

23

23

7) Direito de Autor no Mercado Único Digital (UE)

Diretiva (UE) 2019/790 ,de 17 de abril de 2019, de 17 de abril de 2019, sobre mercado único digital

artigo 17.º - Caso não seja concedida nenhuma autorização, os prestadores de serviços de partilha de conteúdos em linha **são responsáveis** por atos não autorizados de comunicação ao público(...), salvo se os prestadores de serviços demonstrarem que:

- ☐ a) Envidaram todos os esforços para obter uma autorização; e
 - ☐ b) Efetuaram, de acordo com elevados padrões de diligência profissional do setor, os melhores esforços para assegurar a indisponibilidade de determinadas obras e outro material protegido (...) e, em todo o caso;
 - ☐ c) Agiram com diligência, após receção de um aviso suficientemente fundamentado pelos titulares dos direitos(...)
- A aplicação do presente artigo não implica qualquer obrigação geral de monitorização.

24

24

7) Direito de Autor no Mercado Único Digital (UE)

Diretiva (UE) 2019/790, de 17 de abril de 2019, de 17 de abril de 2019, sobre mercado único digital

artigo 17.º - Os Estados-Membros asseguram que os utilizadores em cada Estado-Membro possam invocar qualquer uma das seguintes exceções ou limitações existentes ao carregar e disponibilizar conteúdos gerados por utilizadores em serviços de partilha de conteúdos em linha:

- ☐ a) Citações, crítica, análise;
- ☐ b) Utilização para efeitos de caricatura, paródia ou pastiche

Serão os sistemas de deteção automática de conteúdos proibidos eficientes ou restrições abusivas?